

CONTRATO DE DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LIC. FERNANDO IBARRA SOTO, A QUIEN SE DENOMINARÁ "LA DESARROLLADORA", Y POR LA OTRA, LA CONTRAPARTE SEÑALADA EN LA SOLICITUD, REPRESENTADA POR [REPRESENTANTE LEGAL], A QUIEN SE DENOMINARÁ "LA CONSTRUCTORA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. Declara "LA DESARROLLADORA" que es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes NOH150820QK3, que tiene la posesión legítima del predio donde se ejecutará "LA OBRA" y que cuenta con los recursos para cubrir el precio pactado.
- II. Declara "LA CONSTRUCTORA" que es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes [RFC de la contraparte], inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, con domicilio en [Domicilio fiscal de la contraparte], y que cuenta con la experiencia, capacidad técnica, personal y equipo necesarios para ejecutar "LA OBRA".
- III. Declara "LA CONSTRUCTORA" que conoce el predio, el proyecto conceptual, las normas de diseño de la marca City Express y la reglamentación de construcción aplicable en el municipio de Querétaro, y que ha considerado todos esos factores en la integración de su precio.
- IV. Declaran ambas partes que se reconocen la personalidad con que comparecen y que es su voluntad obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. "LA CONSTRUCTORA" se obliga a ejecutar para "LA DESARROLLADORA", bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado, el desarrollo del proyecto ejecutivo, la construcción, el equipamiento básico y la supervisión técnica del hotel City Express Querétaro Norte, de ciento veintiocho (128) habitaciones, a ubicarse en [Inmueble descrito en la solicitud] (en lo sucesivo "LA OBRA").

Los alcances, especificaciones, planos y catálogo de conceptos de "LA OBRA" se detallan en los Anexos 1 (Alcance), 2 (Especificaciones técnicas), 3 (Programa de obra) y 4 (Catálogo de

conceptos), que firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA.- PRECIO. El precio total y alzado de "LA OBRA" es de \$186,400,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, e incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, indirectos, utilidad, licencias a cargo de "LA CONSTRUCTORA" y todos los costos necesarios para la entrega de "LA OBRA" terminada y en condiciones de operación.

El precio no estará sujeto a ajuste por variación de costos, salvo que las partes acuerden por escrito modificaciones al alcance conforme a la cláusula de órdenes de cambio.

TERCERA.- FORMA DE PAGO. "LA DESARROLLADORA" pagará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del precio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de la fianza de anticipo. El saldo se pagará mediante estimaciones mensuales de avance de obra, validadas por la supervisión, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a su autorización y contra la entrega del CFDI correspondiente.

De cada estimación se amortizará el anticipo en la misma proporción y se retendrá un cinco por ciento (5%) como fondo de garantía, que se liberará a la recepción definitiva de "LA OBRA".

CUARTA.- PLAZO Y PROGRAMA DE OBRA. "LA CONSTRUCTORA" iniciará los trabajos el 1 de mayo de 2025 y se obliga a entregar "LA OBRA" terminada a más tardar el 30 de abril de 2027, conforme al programa de obra del Anexo 3. El presente contrato estará vigente hasta la recepción definitiva de "LA OBRA" y la liberación de las garantías.

Cualquier desviación mayor a quince (15) días naturales respecto del programa deberá ser notificada por escrito con un plan de recuperación que la supervisión deberá aprobar.

QUINTA.- GARANTÍAS. "LA CONSTRUCTORA" entregará, expedidas por institución afianzadora autorizada y a favor de "LA DESARROLLADORA": (a) fianza por el cien por ciento (100%) del anticipo; (b) fianza de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del precio; y (c) fianza de vicios ocultos por el diez por ciento (10%) del precio, vigente durante doce (12) meses posteriores a la recepción definitiva.

SEXTA.- PROYECTO EJECUTIVO. "LA CONSTRUCTORA" elaborará el proyecto ejecutivo arquitectónico, estructural y de instalaciones de "LA OBRA" con base en el proyecto conceptual y en los estándares de diseño de la marca City Express que "LA DESARROLLADORA" le entregue. El proyecto se presentará en tres etapas (anteproyecto, proyecto básico y proyecto ejecutivo) y cada una requerirá la aprobación por escrito de "LA DESARROLLADORA" antes de

continuar con la siguiente.

Las observaciones de "LA DESARROLLADORA" a cada etapa deberán atenderse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. Los retrasos atribuibles a la falta de aprobación oportuna por parte de "LA DESARROLLADORA" ampliarán el programa de obra en la misma proporción.

SÉPTIMA.- LICENCIAS Y PERMISOS. "LA CONSTRUCTORA" gestionará, a nombre de "LA DESARROLLADORA" y con cargo al precio, la licencia de construcción, el dictamen de uso de suelo, el visto bueno de protección civil, la factibilidad de servicios y las demás autorizaciones necesarias para ejecutar "LA OBRA". Los derechos y contribuciones que se causen por dichos trámites serán cubiertos por "LA DESARROLLADORA" contra la presentación de los recibos oficiales.

"LA CONSTRUCTORA" responderá de las multas y sanciones que se impongan por ejecutar trabajos sin las autorizaciones correspondientes o en contravención a ellas.

OCTAVA.- SEGURIDAD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE. "LA CONSTRUCTORA" implementará un programa de seguridad e higiene conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, dotará a su personal del equipo de protección necesario y mantendrá señalizada y delimitada el área de trabajo. Asimismo, dará cumplimiento a la normatividad ambiental en materia de residuos de la construcción, ruido y emisiones, y a las condicionantes de la autorización de impacto ambiental del proyecto.

NOVENA.- SUPERVISIÓN. "LA DESARROLLADORA" designará un supervisor de obra que tendrá acceso irrestricto a "LA OBRA", validará estimaciones, llevará la bitácora y podrá ordenar la corrección de trabajos defectuosos. La supervisión no releva a "LA CONSTRUCTORA" de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

DÉCIMA.- ÓRDENES DE CAMBIO. Cualquier modificación al alcance, especificaciones o programa deberá formalizarse mediante orden de cambio firmada por los representantes de ambas partes, en la que se establezcan el impacto en precio y plazo. Sin orden de cambio firmada no procederá pago adicional alguno.

DÉCIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. Si "LA CONSTRUCTORA" no entrega "LA OBRA" en la fecha pactada por causas que le sean imputables, pagará a "LA DESARROLLADORA" una pena convencional equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del precio por cada día natural de atraso, sin que el total de las penas exceda del diez por ciento (10%) del precio.

Las penas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago o, en su caso, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS Y CALIDAD. "LA CONSTRUCTORA" responderá por los defectos de los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, durante los doce (12) meses siguientes a la recepción definitiva, y durante diez (10) años por lo que hace a la estructura.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Los planos, memorias de cálculo, renders y demás entregables del proyecto ejecutivo serán propiedad exclusiva de "LA DESARROLLADORA", quien podrá utilizarlos, modificarlos y reproducirlos para cualquier fin relacionado con el hotel, sin pago adicional alguno.

DÉCIMA CUARTA.- SEGUROS. "LA CONSTRUCTORA" contratará un seguro de obra civil en construcción (todo riesgo) por el valor total de "LA OBRA" y un seguro de responsabilidad civil por un monto no menor a \$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), vigentes hasta la recepción definitiva.

DÉCIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES. "LA CONSTRUCTORA", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de trabajo y seguridad social, y se obliga a responder de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de "LA DESARROLLADORA". Asimismo, se obliga a cumplir con las disposiciones en materia de subcontratación de servicios especializados.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LA DESARROLLADORA" podrá suspender temporalmente los trabajos o dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general del proyecto, mediante aviso por escrito con treinta (30) días naturales de anticipación. En ese caso pagará los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables debidamente comprobados, sin que proceda indemnización adicional.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN. "LA DESARROLLADORA" podrá rescindir administrativamente el contrato si "LA CONSTRUCTORA": (a) no inicia los trabajos en la fecha pactada; (b) suspende injustificadamente los trabajos por más de diez (10) días naturales; (c) acumula un atraso superior al quince por ciento (15%) del programa; (d) no repara los trabajos rechazados por la supervisión; o (e) subcontrata la totalidad de "LA OBRA" sin autorización.

DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA. Concluidos los trabajos, "LA CONSTRUCTORA" lo notificará por escrito y las partes realizarán un recorrido conjunto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, del que se levantará acta de recepción provisional con la lista de pendientes. "LA CONSTRUCTORA" corregirá los pendientes dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, tras lo cual se levantará el acta de recepción definitiva.

Con la recepción definitiva, "LA CONSTRUCTORA" entregará los planos actualizados conforme a obra, las memorias, los manuales de operación y mantenimiento de los equipos, las garantías de los fabricantes y la fianza de vicios ocultos.

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. "LA CONSTRUCTORA" mantendrá en confidencialidad la información del proyecto, los costos y la estrategia de expansión de "LA DESARROLLADORA" durante la vigencia del contrato y los tres (3) años siguientes a su terminación.

VIGÉSIMA.- AVISOS. Los avisos entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en las declaraciones o mediante la bitácora de obra, cuando se trate de asuntos técnicos relacionados con la ejecución de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, lo firman en la Ciudad de México el 10 de abril de 2025.

"LA CONSTRUCTORA"

LA CONTRAPARTE SEÑALADA EN LA SOLICITUD

[Representante legal]

Representante legal

"LA DESARROLLADORA"

NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V.

Lic. Fernando Ibarra Soto

Apoderado legal

TESTIGO

Lic. Adriana Solís Medina

TESTIGO

C.P. Marco Antonio Ruiz Leal